


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
Av. Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda, SÃO PAULO - SP - CEP 01133-020
TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº: **0009276-37.2016.8.26.0635 – Controle 2016/001816**
 Classe – Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos**
 Documento de: **Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Origem:
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **VINICIUS COUTINHO DE SOUZA**
 Data da Audiência: **18/04/2017**

Aos 18/04/2017, às 15:30h, na sala de audiências da Primeira Vara Criminal da Capital, sob a presidência da MM(a). Juiz(a) de Direito Dr^a. Cristina Alves Biagi Fabri, comigo escrevente a seu cargo, afinal assinado, realizou-se a audiência nos autos do processo em epígrafe. Estava presente o Ministério Público, na pessoa do Dr(a). Alfredo Mainardi Neto; Presente(s) o(s) acusado(s) VINICIUS COUTINHO DE SOUZA, neste ato representado pela Dra. Paula Hungria Aagaard, Defensoria Pública. Presente(s) a(s) testemunha(s) de acusação: Luana da Silva Nolasco e Douglas Finatti Serafim.

Iniciados os trabalhos, foram inquirida(s) duas testemunha(s) arrolada(s) em comum (Luana e Douglas), sendo o(s) acusado(s) interrogado(s). Na fase do artigo 402 do CPP, nada foi requerido, encerrando-se, portanto, a instrução criminal e passando-se aos debates. **Dada a palavra ao Ministério Público:** MM. Juíza, **VINICIUS COUTINHO DE SOUZA** foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. E isto porque, no dia 16 de setembro de 2016, por volta das 22 horas e 30 minutos, na Rua Bonifácio Gomes Siqueira, altura do número 100, Aricanduva, nesta Capital, trazia consigo, para entrega e consumo de terceiros, drogas consistentes em **40,6 g** de cocaína, subdividida em 139 invólucros plásticos; **2,9 g** de **TETRAHIDROCANABINOL (TCH)**, conhecida por maconha, subdividida em 03 trouxinhas, isso sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme boletim de ocorrência de fls. 07/09, auto de exibição e apreensão de fls. 10/11 e laudo de constatação de fls. 16/18. Recebida a denúncia, sobreveio citação do acusado e defesa preliminar. Nesta audiência foram inquiridas duas testemunhas arroladas pela acusação, acabando o réu interrogado. Eis o relatório, no essencial. **É**


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL

Av. Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda, SÃO PAULO - SP - CEP 01133-020

INTEIRAMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL DEDUZIDA NA DENÚNCIA. Consubstanciada a materialidade delitiva no laudo de exame químico-toxicológico definitivo a fls. 81/82, de cujo bojo salta aos olhos resultado positivo para maconha e cocaína, indisputáveis são tanto autoria como o desiderato de mercancia. Em outras palavras: no dia, hora e local supramencionados, policiais militares se depararam com o réu VINICIUS que, ao perceber a presença dos milicianos, jogou ao solo duas pochetes. Os PMs, então, desconfiados, abordaram o acusado e apreenderam a pochete por ele dispensada, logrando encontrar em seu interior drogas consistentes em **40,6 g** de cocaína, subdividida em 139 invólucros plásticos, e ainda **2.9 g** de *TETRAHIDROCANABINOL (TCH)*, conhecida por maconha, subdividida em 03 trouxinhas, além da quantia de R\$ 455,00 em dinheiro, esta oriunda da venda de entorpecentes. Diante dos fatos, os policiais apreenderam os entorpecentes e encaminharam VINICIUS ao Distrito Policial, que foi autuado em flagrante e em seguida teve decretada a sua prisão preventiva (fls. dos autos em apenso). O *animus* da traficância decorreu, dentre outros indícios, da enorme quantidade de entorpecentes apreendidos, de alto poder nocivo e vulnerante, da forma que estes se encontravam acondicionados, bem como da dinâmica dos fatos, incitando a prática do tráfico, aliado ao fato de ter sido encontrada, ainda, a quantia em dinheiro de R\$ 455,00, esta oriunda do tráfico. A PM Luana foi ouvida nesta audiência e disse que se recorda dos fatos. Avistaram o réu no final da rua e este tentou se evadir da polícia, desvencilhando-se de duas bolsas que foram parar debaixo de um veículo. O réu admitiu o tráfico no local e dentro da bolsa havia as drogas acima mencionadas. O local é conhecido por ponto de drogas e há muitos usuários de drogas. Disse que reconhece o réu em audiência. O PM Douglas corroborou a versão de sua parceira de farda, reconhecendo o réu em audiência. E diriam alguns desavisados sobre a suspeitabilidade dessa prova, só pelo fato de as testemunhas pertencerem aos quadros policiais. Ledo engano, pois, o E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já deixou assentado que “a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita” (RTJ 68/64). E, em mesmo sentido, **“PROCESSUAL PENAL. PENAL. TESTEMUNHA POLICIAL. PROVA: EXAME. I. - O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de o policial**


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL

Av. Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda, SÃO PAULO - SP - CEP 01133-020

que participou das diligências ser ouvido como testemunha. Ademais, o só fato de a testemunha ser policial não revela suspeição ou impedimento. II. - Não é admissível, no processo de habeas corpus, o exame aprofundado da prova. III. - H.C. indeferido". STF – Rel. Min. Marco Aurélio - J. em 04/08/1998 - 2ª. Turma - HC 76557 / RJ – Rio de Janeiro; ***“Como toda testemunha, o policial assume o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho. O depoimento vale, não pela condição de depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade. Estando em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo apenas por se tratar de policial”*** (RT 737/606). Diga-se, ainda, que não há nos autos indícios de que, por qualquer motivo, as testemunhas quisessem ou tivessem qualquer interesse em imputar falsamente ao réu a autoria do delito. O pensamento comum leva a crer que um indivíduo, em sã consciência, jamais acusaria outro da prática de delito tão grave, como é considerado o tráfico de entorpecentes, o qual inclusive é equiparado ao hediondo, sem possuir fortes motivações para acusá-lo. Sendo assim, todo o argumento que vise impugnar seus depoimentos deve ser elidido de plano, devendo ser interpretado como subterfúgio da defesa à absolvição por falta de provas. Logo, mostra-se bem amparada a pretensão punitiva estatal *in casu*, pelo que de rigor é o desate condenatório: a uma, porque há prova cabal de que os entorpecentes foram devidamente apreendidos com o acusado; a duas, porque foram localizadas drogas em seu poder, qual seja, **40,6 g** de cocaína, subdividida em 139 invólucros plásticos; **2.9 g** de *TETRAHIDROCANABINOL (TCH)*, conhecida por maconha, subdividida em 03 trouxinhas, inegavelmente destinadas à comercialização no varejo; sendo certo que o réu, no bojo do interrogatório judicial, nada deduziu no sentido de macular os relatos policiais. O acusado, interrogado em juízo, disse que não estava vendendo drogas, sendo que a bolsa encontrada debaixo do carro, e que continha drogas, não era do interrogando. Disse que a droga pertencia a um menor e foi acusado injustamente, Não sabe porque foi acusado injustamente. A versão do acusado restou isolada nos autos ante a robusta e harmônica prova oral e em face dos argumentos acima. De outra banda, consoante ensinamento do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado-membro, expendido em v. acórdão da lavra do profícuo Desembargador JARBAS


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL

Av. Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda, SÃO PAULO - SP - CEP 01133-020

MAZZONI, ínsito na JTJ 169/312-316, "Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato da venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente (RT 584/347)". E remata o insigne Desembargador: "Acresce que possuir substância entorpecente sem autorização legal é o bastante para caracterizar o delito do art. 12 da Lei 6.368, de 1976, que é de mera conduta" (RT 552/321 - *ALBERTO SILVA FRANCO* outros, "Código Penal e sua Interpretação Jurisprudencial", 4ª ed., Ed. Revistas dos Tribunais, p. 1.925) (in JTJ 169/312-316). De resto, é descabida a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, até porque não se pode simplesmente olvidar do comando ínsito no artigo 44, da mesma lei: "Os crimes previstos nos arts. 33, caput e §1º, e 34 a 37 desta Lei são inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graça, indulto, anistia e liberdade provisória, VEDADA A CONVERSÃO DE SUAS PENAS EM RESTRITIVAS DE DIREITOS". Cumpre ressaltar ainda que "a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis – que levaram à fixação da pena-base acima do mínimo legal e de regime mais gravoso - é motivo hábil a demonstrar a insuficiência da substituição da pena por medidas restritivas de direitos, nos termos do inciso III do art. 44 do Código Penal" (REsp 1.032.034/SP, 6.ª Turma, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe de 21/09/2009). Apesar de primário (fls. 120/121), o réu cometeu crime equiparado aos hediondos, o que enseja o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, Ante o exposto, requer o Ministério Público a integral procedência da pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia e, pois, a condenação de **VINICIUS COUTINHO DE SOUZA** como incurso no art. 33, "caput", da Lei 11.343/06, com inflição de regime prisional inaugural fechado. **Dada a palavra à Defesa:** MM. Juíza, a ação penal deve ser julgada improcedente. Em juízo, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, o réu negou os fatos de forma veemente. Afirmou que havia saído da casa de sua namorada quando duas viaturas surgiram e foi abordado. Afirmou que um adolescente também foi abordado e negou ser o proprietário das drogas. Policiais trouxeram as pochetes do interior de uma viela. As pochetes não lhe pertenciam.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO****COMARCA DE SÃO PAULO****FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA****1ª VARA CRIMINAL****Av. Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda, SÃO PAULO - SP - CEP 01133-020**

Como informou aos policiais que havia passagem pela Vara da Infância, foi injustamente acusado. Negou ter confessado o crime aos policiais. Explicou que as testemunhas de acusação inquiridas nesta data o abordaram posteriormente, apenas. A negativa do réu é elemento hábil a ensejar uma absolvição e não foi refutada pelas frágeis provas produzidas. De fato, a prova acusatória é precária, restrita aos depoimentos prestados por dois policiais militares, justamente os policiais que efetuaram a prisão do acusado. Luana e Douglas afirmaram que efetuavam patrulhamento de rotina quando se depararam com o acusado, que teria dispensado duas pochetes com drogas. Contudo, os depoimentos prestados estão isolados nos autos e não vieram corroborados por nenhum elemento de prova seguro. Tem-se, diante disso, que a prova é extremamente precária. O réu negou estivesse em poder de entorpecentes e os policiais apresentaram versão genérica, que não prejudica o acusado. Assim, verifica-se que, ao término da instrução, não foram produzidas provas aptas para a condenação, de modo que a ação penal deve ser julgada improcedente. Não bastasse a fragilidade da prova produzida, é certo que nenhuma testemunha estranha aos quadros policiais foi inquirida em juízo a fim de confirmar os fatos. Pretende a Defesa alegar que os policiais, pela própria natureza das atividades que exercem, têm o maior interesse na legitimação de sua conduta profissional, não podendo ser descartada a hipótese de que sua parcialidade em Juízo possa prejudicar o acusado. De um lado, é certo que não é possível concluir-se pela sua suspeição pela simples condição funcional; de outro, se não é suspeito, tem eles todo o interesse em demonstrar a legitimidade dos atos praticados, do acerto da investigação realizada, não podendo prevalecer sem o cotejo com outros elementos de prova. Diante do exposto, outra solução não espera a Defesa que não a prolação de um édito absolutório, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Caso, contudo, Vossa Excelência não entenda pela absolvição, o que se admite apenas por hipótese, requer-se, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal; a redução máxima da pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06. A lei prevê, tão-somente, requisitos específicos para que o condenado faça jus à causa de diminuição de pena, quais sejam, ser primário, não se dedicar a atividade criminosa e não integrar organização criminosa. Preenchendo todos os requisitos legais, a aplicação da referida causa de diminuição passa a ser direito subjetivo do réu. Cumpre


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
Av. Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda, SÃO PAULO - SP - CEP 01133-020

salientar, por fim, que a participação em organização criminosa deve ser devidamente comprovada nos autos e não pode ser presumida, uma vez que a presunção tiraria de todo acusado primário e com bons antecedentes a possibilidade de ser contemplado com o redutor previsto no art. 33, § 4º da lei 11.343/06. Desta feita, o redutor não poderá deixar de ser aplicado em seu patamar máximo. Requer-se, por fim, em atendimento ao princípio da individualização da pena, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, ou o sursis da pena, bem como a fixação de regime aberto para início de cumprimento da pena. Nesse sentido, vale destacar a Resolução n. 05 de 2012 do Senado Federal que suspende a execução da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, possibilitando, portanto, a conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos no crime de tráfico de drogas: "O Senado Federal resolve: Art. 1º É suspensa a execução da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-o06/2006/Lei/L11343.htm#art33§4>, declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal nos autos do Habeas Corpus nº 97.256/RS"; requer-se seja considerado o tempo de prisão cautelar para se determinar o regime prisional (artigo 387 CPP); por fim que lhe seja autorizado que aguarde em liberdade o trânsito em julgado. **A seguir foi proferida a seguinte sentença:** Vistos, **VINICIUS COUTINHO DE SOUZA**, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06, porque no dia 16 de setembro de 2016, por volta das 22:30 horas, na Rua Bonifácio Gomes Siqueira, altura do número 100, Aricanduva, nesta Capital, trazia consigo drogas consistentes em 40,6g de cocaína(139 invólucros) e 2,9g de maconha(03 trouxinhas), substâncias entorpecentes, que determinam dependência física e psíquica, tudo para fins de mercancia e entrega a terceiros, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Notificado nos termos do artigo 55, "caput" da Lei nº 11.343/06 (fls. 94), o acusado apresentou defesa prévia por escrito (fls. 99/106). A denúncia foi recebida em 06 de março de 2017 (fls. 115). Durante a instrução probatória, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, sendo o réu interrogado. Os debates foram realizados. Relatei. **DECIDO.** A ação penal é procedente. A materialidade do


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL

Av. Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda, SÃO PAULO - SP - CEP 01133-020

delito está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito (fls. 02/06), no boletim de ocorrência (fls. 07/09), no auto de exibição e apreensão (fls. 10/11), no laudo de constatação (fls. 16/18), no croqui do local (fls. 88/91), bem como no laudo de exame químico-toxicológico (fls. 81/82). A autoria restou incontroversa. O réu, no interrogatório, negou a acusação, dizendo não serem de sua propriedade as drogas citadas na denúncia. Em que pese a versão do acusado, a prova produzida nos autos é forte e escoreita em sentido contrário. Vejamos. Os policiais militares Luana e Douglas, que participaram da abordagem do réu, disseram ter ele empreendido fuga ao avistar a viatura, vindo a dispensar duas pochetes no chão, dentro das quais foram localizados entorpecentes (maconha e cocaína) e dinheiro. Afirmaram ter o acusado admitido o exercício da mercancia. Cumpre dizer que o depoimento de policiais tem valor jurídico idêntico ao de outras testemunhas estranhas aos quadros da polícia, sendo totalmente descabido e inconseqüente o preconceito acerca dos seus depoimentos, sob o pretexto de que viriam a juízo, com intuito inicialmente mentiroso, a fim de legitimar suas condutas pretéritas, que teriam ensejado a prisão do réu. Na verdade, inexiste qualquer impedimento ou suspeição nos depoimentos judiciais que sejam prestados por policiais, mesmo porque seria um contra-senso que o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, quando chamados à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não lhes emprestasse a credibilidade necessária. Como se vê, a prova produzida durante a instrução do feito comprova os fatos descritos na denuncia, não havendo explicação outra, a não ser àquela contida na peça acusatória, para o encontro de várias porções e tipos de drogas na posse do acusado (maconha e cocaína). Corroborando a conclusão supra, temos a confissão informal aos policiais, que não pode ser desprezada; o local da abordagem, conhecido como ponto de tráfico de drogas; bem como a apreensão do dinheiro, fruto da mercancia. Desta feita, de rigor a condenação. Passo a dosimetria da pena. Seguindo as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, observo que o réu é primário, pelo que fixo a pena base do delito no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor legal mínimo, ante a condição econômica do condenado. Reconheço a atenuante da menoridade relativa do agente, deixando de reduzir a pena por ter sido ela


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL

Av. Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda, SÃO PAULO - SP - CEP 01133-020

fixada no mínimo legal. Cabível a aplicação do disposto no artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas, pelo que diminuo a pena em 1/6, considerando a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, perfazendo 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, no valor mínimo legal. Não havendo outros fatores modificativos, torno definitiva a pena acima imposta. Ante o exposto, e tudo o mais que dos autos consta, **JULGO PROCEDENTE** a acusação para **CONDENAR VINICIUS COUTINHO DE SOUZA**, com qualificação nos autos, a cumprir a pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, no valor mínimo legal, como incurso no artigo 33, “caput” da Lei nº 11.343/06. Quanto ao regime prisional, deverá o réu iniciar o cumprimento da pena em regime fechado. O réu está preso e assim deverá permanecer caso queira recorrer desta sentença, pois não faz jus a qualquer benefício legal (inclusive substituição da pena privativa de liberdade aplicada por restritiva de direitos ou sursis) por medida de garantia da ordem pública, pois praticou crime gravíssimo, que vem intranquilizando a sociedade, gerando clamor público. Recomende-se o réu no cárcere onde se encontra. Transitada esta em julgado, tenha o réu o seu nome lançado no rol dos culpados. Decreto a perda do dinheiro apreendido em favor do FUNAD. Dou a presente por publicada e as partes por intimadas. Registre-se e cumpra-se. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente por mim, ____ esc., Heloise Mignon Branco Rodrigues, que digitei e subscrevi.

MM(a). Juiz(a):

Ministério Público:

Dr(s). Defensor(es):

Acusado(s):